๑๐๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๗๘๔/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างยึดเงินที่เหลือจากการซื้อสุกรไว้ไม่คืนให้นายจ้างโดยไม่มีสิทธิ ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่จึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย จำเลยประกอบกิจการธุรกิจด้านการเลี้ยงและจำหน่ายสุกร จำเลยมอบหมายให้โจทก์เป็นผู้รับผิดชอบโดยจำเลยสำรองเงินให้โจทก์ไปซื้อสุกรก่อนมีระยะเวลา ๑ วัน ในทางปฏิบัติโจทก์ต้องไปซื้อสุกรในวันรุ่งขึ้นทันทีและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จหากมีเงินเหลือต้องรับคืนจำเลยทันที แต่โจทก์ไม่ยอมคืนเนื่องจากจำเลยมีคดีที่ศาลล้มละลายกลาง (ยื่นฟื้นฟูกิจการ)และจำเลยค้างจ่ายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง การที่โจทก์ไม่ยอมคืนเงินแก่จำเลยย่อมเป็นการอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองโดยมิคำนึงถึงความเสียหายต่อองค์กรถือเป็นทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาแก่นายจ้าง หากจำเลยค้างเงินเดือนโจทก์ก็สามารถใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือทางศาลได้ มิใช่เหตุที่จะใช้สิทธิยึดเงินที่เหลือจากการซื้อสุกรเป็นของโจทก์ พฤติการณ์ของโจทก์จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และมีเหตุผลอันสมควรที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๐๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๘๔๙/๒๕๕๕

เรื่อง อำนาจฟ้อง

โจทก์เป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัทดอกไม้ใบหญ้า จำกัด และบริษัทต่างๆ อีกหลายบริษัทรวมเรียกว่า “เครืออาคีเต็คกรุ๊ป” แม้บริษัทดอกไม้ใบหญ้า จำกัด จะเป็นบริษัทในเครืออาคีเต็คกรุ๊ปเครือเดียวกับจำเลยก็ตาม แต่ต่างก็เป็นนิติบุคคลแยกจากกัน ขณะที่จำเลยที่ ๑ สมัครเป็นพนักงานของบริษัทดอกไม้ใบหญ้า จำกัด และจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันโดยทำสัญญาค้ำประกันให้แก่บริษัทดอกไม้ใบหญ้า จำกัด เท่านั้น ไม่ได้ทำสัญญากับโจทก์และในขณะนั้นโจทก์ยังไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่มีข้อความใดยินยอมให้สัญญาค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ มีผลเป็นการค้ำประกันให้แก่โจทก์ด้วย จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ และที่ ๓

สัญญาจ้างแรงงานนั้นไม่จำต้องทำเป็นหนังสือ เมื่อโจทก์รับโอนจำเลยที่ ๑ มาเป็นพนักงานของโจทก์ สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ ย่อมเกิดขึ้นแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงเป็นลูกจ้างของโจทก์ เมื่อจำเลยที่ ๑ ทำผิดสัญญาจ้างแรงงานทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ ให้รับผิดต่อโจทก์ได้

๑๐๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๕๕๓-๑๖๕๕๔/๒๕๕๕

เรื่อง ศาลฎีกาย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าค่าเที่ยวเป็นเงินที่ลูกจ้างได้รับในเวลาทำงานปกติ หรือเกินเวลาทำงานปกติ และเป็นค่าจ้างหรือไม่

โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งน้ำมัน โจทก์ทั้งสองได้รับค่าจ้างเดือนละ ๖,๓๑๐ บาท และค่าเที่ยวประมาณเดือนละ ๙,๕๐๐ – ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยจ่ายค่าชดเชยแต่ไม่นำค่าเที่ยวไปรวมคำนวณด้วย จำเลยให้การว่าค่าเที่ยวไม่เป็นค่าจ้างแต่เป็นเพียงเบี้ยขยันซึ่งเป็นเงินจูงใจในการทำงานตามที่จำเลยมอบหมาย จำเลยจ่ายเบี้ยขยันตามระยะทางที่ขนส่งอีกทั้งจ่ายเพื่อมิให้พนักงานขับรถกระทำการทุจริตในการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยจ่ายค่ายอมรับสินค้าสูญหายให้แก่พนักงานขับรถเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าเที่ยวหากพนักงานขับรถขนส่งสินค้าได้ปริมาณที่ถูกต้อง ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า เงินค่าเที่ยวตามคำฟ้องของโจทก์จะเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่ ต้องเป็นเงินค่าเที่ยวที่โจทก์ทั้งสองได้รับในเวลาทำงานปกติแต่ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงว่าเงินค่าเที่ยวที่โจทก์ได้รับมาแต่ละครั้งเป็นการรับมาในเวลาทำงานปกติ หรือเกินเวลาทำงานปกติ และเงินค่าเที่ยวอัตราสุดท้ายของโจทก์ได้รับคนละเท่าใด ศาลฎีกาจึงไม่อาจพิพากษาถึงค่าชดเชยที่โจทก์แต่ละคนยังขาดอยู่เท่าใดได้ จึงต้องย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวเพิ่มเติมตามมาตรา ๕๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๐๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘๐๑/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างกระทำละเมิดในการทำงานต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามส่วน กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลของการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดก็ไม่มีบทบังคับของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดระยะเวลาไว้

จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ จำเลยที่ ๒ ผู้ว่าการเป็นผู้ดำเนินการแทน โจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ โจทก์ที่ ๑ เป็นผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน โจทก์ที่ ๒ เป็นพนักงานช่างระดับ ๓ และโจทก์ที่ ๓ เป็นพนักงานช่างระดับ ๔ ในระหว่างทำงานโจทก์ทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๑ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วจึงมีคำสั่งลดอันดับเงินเดือนโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ลงคนละ ๒ อันดับ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไป และมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดคนละหนึ่งในสาม คิดเป็นเงินคนละ ๓๙๗,๒๙๖.๖๗ บาท เห็นว่า แม้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดแรกจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นตาม แต่ต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดที่ ๒ ขึ้นใหม่ ซึ่ง

เป็นไปโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการสอบสวนชุดที่ ๒ ได้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยยึดถือสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการชุดแรกมาใช้ในการพิจารณาซึ่งโจทก์ทั้งสามก็ยอมรับและไม่ได้คัดค้าน แม้จำเลยที่ ๑ จะมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามรับผิดทางละเมิดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานก็ตามแต่ในกรณีดังกล่าวก็ไม่มีบทบังคับของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลของการสอบสวนเกี่ยวกับความผิด อีกทั้งไม่มีเหตุให้ส่อแสดงว่าการพิจารณาผลดังกล่าวเป็นไปโดยไม่สุจริต คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย

๑๐๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘๐๒/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้กับนายจ้างไว้ซึ่งหนี้นั้นมากกว่าค่าจ้าง นายจ้างจึงมีสิทธินำค่าจ้างที่จะต้องชำระแก่ลูกจ้างมาหักกับหนี้ดังกล่าวได้

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานบัญชี-การเงิน ต่อมาได้ลาออกจากงานโดยจำเลยค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ ๑๕,๓๐๐ บาท จำเลยตรวจพบว่าโจทก์ยักยอกทรัพย์จำเลยเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๗,๓๓๖.๘๙ บาท จำเลยร้องทุกข์พนักงานสอบสวน โจทก์ยอมรับสภาพหนี้บางส่วนโดยทำหนังสือรับสภาพหนี้ยินยอมชดใช้หนี้แก่จำเลย เมื่อค่าจ้างที่โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับจากจำเลยมีจำนวนน้อยกว่าค่าเสียหายที่โจทก์รับว่าจะใช้ให้แก่จำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีข้อต่อสู้แล้ว จำเลยจึงมีสิทธินำค่าจ้างที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์มาหักกับหนี้ที่จำเลยเป็นเจ้าหนี้โจทก์ได้

๑๑๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘๐๓/๒๕๕๕

เรื่อง กระทำความผิดร้ายแรงและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

จำเลยรับโจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สินเชื่อหรือปล่อยสินเชื่อน้ำมันแก่สมาชิกเกินวงเงิน ๑๐ ราย โดยไม่มีอำนาจ และให้สินเชื่อแก่บุคคลที่มิใช่สมาชิกของจำเลยเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ไม่คิดดอกเบี้ยเมื่อลูกค้าสินเชื่อน้ำมันผิดนัดไม่ชำระราคาภายใน ๓๐ วัน เห็นว่า แม้การกระทำของโจทก์เป็นไปเพื่อบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแต่การไม่คิดดอกเบี้ยตามระเบียบตามสิทธิของจำเลยโดยโจทก์ไม่นำเรื่องแจ้งหรือขอความเห็นชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการดำเนินการของจำเลยก่อนดำเนินงาน ถือได้ว่าโจทก์ได้กระทำโดยจงใจและเป็นเหตุให้จำเลยต้องเสียหายขาดประโยชน์ ส่วนกรณีเรื่องการโยกย้ายถ่ายเทน้ำมันนั้น น้ำมันที่สั่งซื้อมาเป็นของจำเลย การที่โจทก์นำทรัพย์สินของจำเลยออกให้ผู้อื่นยืมใช้เป็นการกระทำนิติกรรมในทางที่ให้จำเลยเสียหายเพราะต้องขาดประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินของตนเอง อีกทั้งยังต้องสั่งซื้อน้ำมันใหม่มาเพื่อจำหน่าย ทั้งผู้ยืมไปก็ได้ประโยชน์เพราะไม่ต้องลงทุนแต่ได้กำไรจากผลต่างของราคาน้ำมันที่ขายได้ซึ่งจะได้ราคาสูงกว่าราคาที่ผู้ยืมซื้อน้ำมัน

มาส่งคืนให้แก่จำเลย และโจทก์ไม่เคยแจ้งหรือขอความเห็นชอบต่อผู้บังคับบัญชา ดังนั้นการกระทำของโจทก์ถือได้ว่าจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายและเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

๑๑๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘๐๔/๒๕๕๕

เรื่อง ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้างไม่เกินวงเงินค้ำประกันตามสัญญา

จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์โดยสาร มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ ทุจริตยื่นขอหนังสือรับรองการรักษาพยาบาลเป็นเท็จทำให้โจทก์เสียหายต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลเป็นเงิน ๑๘๘,๓๘๖ บาท ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน ถอดเครื่องเล่นวีดีโอและเครื่องเสียงที่ติดอยู่ในรถยนต์รวมราคา ๑๕,๕๐๐ บาท ต่อมาโจทก์ไล่จำเลยออกจากงาน เห็นว่า หนังสือค้ำประกันระบุว่าจำเลยที่ ๒ ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือประมาทหรือก่อหนี้อันจะต้องชดใช้ต่อโจทก์รวมทั้งบรรดาความเสียหายที่โจทก์ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะนายจ้าง ดังนั้น จำเลยที่ ๒ จึงต้องผูกพันร่วมรับผิดตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวแต่ไม่เกินจำนวนวงเงินที่ค้ำประกันเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘๐๖/๒๕๕๕

เรื่อง เล่นพนันไฮโลว์ในสถานที่ทำงานของนายจ้างถูกตำรวจจับและศาลลงโทษปรับ แม้เป็นเวลาหลังเลิกงานแล้วถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถ โจทก์กับพวกร่วมกันเล่นการพนันไฮโลว์ในสถานที่ทำงานของจำเลยบริเวณท่าปล่อยรถ ถูกจับดำเนินคดีและศาลพิพากษาปรับเป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ร่วมเล่นการพนันไฮโลว์ในบริเวณที่ทำการของจำเลยนอกเวลาปฏิบัติงานและศาลพิพากษาปรับ การกระทำของโจทก์เป็นการขัดคำสั่งของจำเลยซึ่งข้อบังคับถือว่าเป็นการขัดคำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับของจำเลย และประพฤติชั่วร้ายแรง จำเลยจึงลงโทษไล่โจทก์ออกจากงานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๖๐ (๔)

๑๑๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๖๘๐๗/๒๕๕๕

เรื่อง การปิดหมายเรียกของพนักงานเดินหมาย

ในวันที่โจทก์ฟ้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า รับคำฟ้อง หมายเรียกส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลยที่ ๔ หากจำเลยที่ ๔ มีภูมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในหมายและไม่มีผู้รับแทนโดยชอบให้ปิด และมีผลเป็นการรับหมายทันที ในหมายเรียกจำเลยระบุว่าจำเลยที่ ๔ อยู่บ้านเลขที่ตามฟ้องคือเลขที่ ๒๗๙/๑๖๑ แต่จำเลยที่ ๔ กล่าวอ้างว่าตนมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๗๙/๑๖๒ ตรงกับที่อยู่ที่ระบุไว้ในสำเนาสัญญาค้ำประกันและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อบ้านเลขที่ของจำเลยที่ ๔ ตามคำฟ้องและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรแตกต่างจากเลขที่บ้านระบุในสำเนาสัญญาค้ำประกันและสำเนาบัตรประชาชน แสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่ยุติว่าจำเลยที่ ๔ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ใดกันแน่ อันเป็นประเด็นสำคัญตามคำร้องของจำเลยที่ ๔ ที่กล่าวอ้างว่าตนไม่ทราบว่าถูกฟ้อง และไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางด่วนมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ ๔ โดยไม่ไต่สวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๔ ดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๑๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๒๕๕/๒๕๕๕

เรื่อง การบอกกล่าวล่วงหน้ามีผลนับแต่วันที่บอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อนายจ้างบอกกล่าวไม่ถูกต้องจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างงวดถัดไปข้างหน้า

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสินไหมรถยนต์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๖,๓๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๖ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในเดือนเมษายนเป็นเงินจำนวน ๒๖,๓๐๐ บาท เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง วางหลักไว้ว่ากรณีสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลาว่าจ้างกันนานเท่าไหร่ นายจ้างหรือลูกจ้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจบอกเลิกสัญญาโดยบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเมื่อถึงหรือก่อนถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใดเพื่อให้เป็นการเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ เมื่อจำเลยบอกกล่าวเลิกจ้างโจทก์วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งล่วงเลยการจ่ายค่าจ้างของเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ มาแล้ว กำหนดจ่ายค่าจ้างของเดือนที่บอกกล่าวเลิกจ้างคือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ กำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปเป็นวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนั้นจำเลยต้องจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปคือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เมื่อจำเลยได้จ่ายค่าจ้างเดือนเมษายน ๒๕๔๙ จำนวน ๒๖,๓๐๐ บาท แล้ว จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์อีกเป็นเงิน ๒๒,๗๙๓.๓๓ บาท (๒๖ วัน)

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จึงไม่ถูกต้อง อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

๑๑๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๒๕๖/๒๕๕๕

เรื่อง ละเลยต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายถือว่ากระทำผิดร้ายแรง นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งพนักงานบัญชีสังกัดสำนักงานประปาอ้อมน้อย มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาให้แก่ตัวแทนเก็บเงินเพื่อที่ตัวแทนเก็บเงินจะได้นำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ ระหว่างทำงาน จำเลยตรวจสอบพบว่าโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควบคุมการจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าน้ำให้แก่ตัวแทนเก็บเงิน ไม่ตรวจสอบควบคุมการนำส่งเงินตามทะเบียนการเก็บเงินค่าน้ำ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของโจทก์ แต่โจทก์กลับละเว้นไม่ทำอันก่อให้เกิดความเสียหายโดยเป็นช่องทางให้ตัวแทนเก็บเงินยักยอกเงินค่าน้ำไม่นำส่งแก่จำเลย จนเป็นเหตุให้มีหนี้ค้างชำระค่าน้ำเป็นจำนวนมาก การกระทำของโจทก์จึงเป็นความผิดตามข้อบังคับ จำเลยจึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและไม่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

๑๑๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๒๕๘/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ผู้ค้ำประกันต้องรับผิด

จำเลยที่ ๑ , ๒ และ ๓ เป็นลูกจ้างของโจทก์ ตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ , ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการสาขา จำเลยที่ ๔ , ๕ และ ๖ เป็นผู้ค้ำประกัน (จำเลยที่ ๔ ตาย จำเลยที่ ๕ เป็นทายาทของจำเลยที่ ๔) ระหว่างทำงานมีลูกค้าราย นาย ว. มาขอกู้เงินเพื่อสร้างบ้านบนที่ดิน โดยนำที่ดินจำนองแก่ธนาคาร ต่อมาลูกค้ารายดังกล่าวไม่ชำระหนี้คืน โจทก์ได้ฟ้องต่อศาลโดยศาลพิพากษาให้นาย ว. ชำระหนี้แก่ธนาคารแต่ไม่ชำระ จึงยึดทรัพย์จำนองคือที่ดินซึ่งยังไม่มีการสร้างบ้าน เห็นว่า ตามระเบียบของธนาคาร จำเลยที่ ๒ และ ๓ ก่อนทำการประเมินราคาที่ดินจำเลยที่ ๑ ต้องออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วจำเลยที่ ๑ ถึง ๓ ลงลายมือชื่อในช่องผู้สำรวจผู้ตรวจ จำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ในการตรวจ จำเลยที่ ๓ ลงลายมือชื่ออนุมัติ สัญญากู้มีการแบ่งชำระแก่ผู้กู้ ๓ งวด ต้องมีหลักฐานการก่อสร้างมาแสดง แต่จำเลยที่ ๒ และ ๓ ไม่เคยออกไปสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้จำเลยที่ ๑ นำภาพถ่ายเป็นเท็จมาเสนอเพื่อขออนุมัติกู้ เป็นเหตุให้ธนาคารเสียหาย แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ และ ๓ บกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำเลยที่ ๒ และ ๓ ต้องรับผิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๕ และ ๖ ผู้ค้ำประกัน จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ด้วย

๑๑๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๒๕๙/๒๕๕๕

เรื่อง คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

โจทก์เป็นมารดาของนาย ส. ลูกจ้างผู้ตาย จำเลยที่ ๑ เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จำเลยที่ ๒-๑๔ เป็นคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน นาย ส. ผู้ตายเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์โดยวินิจฉัยว่าความตายของลูกจ้างไม่ได้เกิดจากการทำงานแต่เสียชีวิตจากพยาธิสภาพของลูกจ้างเอง โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติยืน ต่อมาศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้าง จึงพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และให้จำเลยทั้งสิบสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินทดแทนแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า การฟ้องจำเลยที่ ๒-๑๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อโต้แย้งคำวินิจฉัยดังกล่าวเท่านั้นมิใช่ฟ้องจำเลยที่ ๒-๑๔ ในฐานะส่วนตัว เพราะจำเลยที่ ๒ -๑๔ ไม่มีหนี้จะต้องชำระแก่โจทก์เป็นการส่วนตัว ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยที่ ๒-๑๔ ร่วมรับผิดกับสำนักงานประกันสังคมจำเลยที่ ๑ ชำระเงินทดแทนแก่โจทก์ด้วยจึงไม่ถูกต้อง

๑๑๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๑๔/๒๕๕๕

เรื่อง เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของบริษัท แม้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ก็ไม่ใช่ลูกจ้าง

การพิจารณาว่าโจทก์และจำเลยเป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นั้น นอกจากพิจารณาว่าโจทก์จำเลยมีความสัมพันธ์กันดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ แล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าโจทก์อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการของจำเลย ได้รับแต่งตั้งจากจำเลยให้เป็นประธานกรรมการบริหาร โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของคณะกรรมการของจำเลย ไม่ต้องลงเวลาทำงานและจะมาทำงานหรือไม่ก็ได้ แม้โจทก์จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการของจำเลย แต่ก็เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในลักษณะเป็นตัวแทนผู้รักษาผลประโยชน์ของจำเลยต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำเลยไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ การทำงานของโจทก์ในบริษัทจำเลยจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน แม้โจทก์จะได้รับเงินเดือนจากจำเลย แต่เงินดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นค่าตอบแทนการเป็นตัวแทนบริหารงานของจำเลยมิใช่ค่าจ้าง โจทก์จึงไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลย

๑๑๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๑๕/๒๕๕๕

เรื่อง ผู้มีอำนาจเลิกจ้าง

จำเลยเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทของเดอะ ยิลเลตต์ คัมพานี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอเมริกา นอกจากจำเลยแล้วบริษัท ยิลเลตต์ จำกัด ยังได้จดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกนับร้อยบริษัท แม้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันแต่ทุกบริษัทมีนโยบายและการบริหารไปในทิศทางเดียวกัน ถ้ามีกำไรก็ต้องส่งเข้าบริษัทแม่เช่นเดียวกัน หุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นทั่วโลกก็เป็นหุ้นตัวเดียวกันไม่ได้แยกเป็นหุ้นต่างหาก แสดงว่าบริษัทยิลเลตต์ทุกแห่งที่จดทะเบียนเป็นบริษัทกระจายอยู่ทั่วโลกเป็นเจ้าของเดียวกัน โดยมีศูนย์ใหญ่หรือสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอเมริกา กรรมการของบริษัทต่างๆ ก็แต่งตั้งจากพนักงานของบริษัทนั้นๆ มิได้มาจากเจ้าของกิจการ แสดงให้เห็นว่าได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศต่างๆ นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ โจทก์เข้าทำงานกับจำเลย (บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด) ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ตำแหน่งวิศวกรแล้วเลื่อนเป็นผู้จัดการโรงงาน ต่อมาได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่บริษัท ยิลเลตต์ เซี่ยงไฮ้ จำกัด เป็นการชั่วคราวด้วยความยินยอม ขณะที่โจทก์กำลังทำงานได้รับค่าจ้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งรับที่เซี่ยงไฮ้ อีกส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือรับในประเทศไทย โดยจำเลยเป็นผู้โอนเข้าบัญชี จำเลยได้เรียกเงินเดือนที่จำเลยโอนเข้าบัญชีโจทก์คืนจากบริษัท ยิลเลตต์ เซี่ยงไฮ้ จำกัด โจทก์อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายพอล นายพอลได้เสนอให้โจทก์ย้ายไปทำงานที่ บริษัท ยิลเลตต์ สิงคโปร์ จำกัด โจทก์ไม่ยินยอม นายพอลมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์แทน เดอะ ยิลเลตต์ คัมพานี ยิลเลตต์ เอเชีย แปซิฟิค กรุ๊ป บริษัทยิลเลตต์เซี่ยงไฮ้ จำกัด และจำเลยโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยและถือว่าจำเลยได้เลิกจ้างโจทก์แล้ว จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์

๑๒๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๑๖/๒๕๕๕

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีไม่รับจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงาน

โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหภาพแรงงานกิจการธนาคารทหารไทย คณะกรรมการของโจทก์มี ๒๕ คน พ้นจากตำแหน่งไป ๑๓ คน เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งมีผลให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการชุดเก่ามีหน้าที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โจทก์ได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จำนวน ๑๕ คน และยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการต่อจำเลยแต่จำเลยไม่ยอมจดทะเบียนโดยอ้างว่าการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ไม่ชอบส่งผลให้กรรมการที่ได้รับเลือกใหม่จำนวน ๑๕ คน ไม่ชอบ โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการฯ และให้จำเลยจดทะเบียนกรรมการชุดที่นายชูชาติ แมนเมธี เป็นประธาน ศาลแรงงาน

กลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาพิจารณาประเด็นปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ทราบคำสั่งของจำเลยแล้วมิได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงแรงงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนแต่นำคดีมาฟ้องต่อศาลแรงงานนั้น เห็นว่า คำสั่งของจำเลยที่ไม่รับจดทะเบียนกรรมการของโจทก์โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙๔ ประกอบมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นการปฏิเสธเกี่ยวด้วยบุคคล หาใช่เกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับของสหภาพแรงงานแต่อย่างใดไม่ ซึ่งกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์มิได้บัญญัติให้โจทก์ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนที่จะดำเนินการในศาลแรงงาน ดังนั้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดี

เมื่อกรรมการของโจทก์พ้นจากตำแหน่งเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ กรรมการที่เหลือจึงต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะไปในวันดังกล่าวตามข้อบังคับของโจทก์ข้อ ๑๗ (๑) และคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่จากที่ประชุมใหญ่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามข้อบังคับของโจทก์ข้อ ๑๘ เมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จึงเป็นการล่วงเลยระยะเวลา ๓๐ วัน ตามที่กำหนดในข้อบังคับของโจทก์เอง โจทก์จะกล่าวอ้างว่าข้อบังคับของโจทก์นั้นไม่มีผลบังคับใช้แก่โจทก์หาได้ไม่ ดังนั้นการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของโจทก์จึงไม่ชอบ คำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการของโจทก์จึงชอบแล้ว

๑๒๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๑๗/๒๕๕๕

เรื่อง การนับระยะเวลาอุทธรณ์ เริ่มนับวันถัดจากวันอ่านคำพิพากษาเป็นวันแรก การนับระยะเวลายื่นอุทธรณ์ที่ศาลอนุญาตให้ขยายก็ต้องนับต่อจากวันสุดท้ายที่ครบกำหนดยื่นอุทธรณ์

ศาลแรงงานกลางอ่านคำพิพากษาให้ทนายจำเลยฟังโดยถือว่าโจทก์ทราบเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ครบกำหนดยื่นอุทธรณ์วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ (๑๕ วัน) แม้โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งพ้นกำหนดยื่นอุทธรณ์แล้ว แต่การพิมพ์คำพิพากษายังไม่เสร็จตามที่โจทก์อ้างในคำร้องก็เป็นความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่สมควรขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ และศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาต ดังนั้นการนับระยะเวลาที่ขอขยายออกไปจึงต้องนับต่อจากวันสุดท้ายที่ครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ โดยเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ และจะครบกำหนดในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โจทก์ยื่นอุทธรณ์วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาที่ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖

๑๒๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๑๘/๒๕๕๕

เรื่อง ลงโทษลูกจ้างไปแล้วจะนำความผิดที่ถูกลงโทษมาเป็นเหตุเลิกจ้างไม่ได้

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งวิศวกร มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและตรวจรับมอบงาน ระหว่างทำงานโจทก์ลงลายมือชื่อในใบรับมอบงานและผ่านงวดงานให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเกินกว่างวดงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับจำเลยซึ่งเป็นการทำผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยจึงลงโทษโจทก์โดยการงดจ่ายโบนัสประจำปี งดจ่ายเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน งดจ่ายค่าน้ำมันรถประจำเดือน และงดขึ้นเงินเดือนสำหรับปี ๒๕๔๙ หลังจากลงโทษโจทก์แล้วจำเลยมอบหมายให้โจทก์ติดตามทวงถามผู้รับเหมาก่อสร้างให้นำเงินที่ได้รับเกินกว่างวดกลับคืนมาหรือกลับมาทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน คำสั่งให้โจทก์ติดตามทวงถามผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นคำสั่งเพื่อให้โจทก์ได้บรรเทาผลร้ายในความผิดของตน โจทก์ได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สำเร็จจึงไม่ถือเป็นความผิดของโจทก์ จำเลยจึงไม่สามารถนำเหตุที่จำเลยลงโทษโจทก์ไปแล้วหรือเหตุที่โจทก์ไม่สามารถบรรเทาผลร้ายในการกระทำความผิดของตนมาลงโทษโจทก์ซ้ำได้อีก เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอาศัยเหตุดังกล่าว การเลิกจ้างของจำเลยจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๒๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๑๙/๒๕๕๕

เรื่อง ลงโทษเลิกจ้างเรื่องจากไม่อาจไว้วางใจให้ลูกจ้างปฏิบัติงานต่อไปได้ ถือว่ามีเหตุผลอันสมควรเพียงพอจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ (บมจ. การบินไทย) ได้จ้างโจทก์ทำงานหน้าที่ขนถ่ายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ ต่อมาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่นๆ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบของหน่วยงานโดยหยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่จากกล่องสินค้าที่ฉีกขาดออกมาดู และต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซุกซ่อนใต้ที่นั่งคนขับของรถขนถ่ายสินค้าใกล้เคียงกับบริเวณที่โจทก์เดินไปมาบริเวณหัวของเครื่องบิน จึงมีเหตุให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างไม่อาจไว้วางใจให้โจทก์ปฏิบัติงานอยู่ต่อไปได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่มีเหตุผลสมควรเพียงพอ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากนั้นให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๑๒๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๗๙/๒๕๕๕

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการอุทธรณ์ เรื่อง ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โจทก์เป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนของจำเลย วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ โจทก์ยื่นคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไต ขอรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑ เห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับ โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ โจทก์นำคดีมาฟ้องศาลแรงงานกลางยกฟ้อง ศาลฎีกา เห็นว่า ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในการที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ ๘) และหลักเกณฑ์เงื่อนไข และอัตราการบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ โจทก์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จึงอยู่ในบังคับของประกาศและหลักเกณฑ์ดังกล่าว แม้ต่อมาจะมีประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในการที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๗ ที่ใช้บังคับขณะที่โจทก์ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีการบำบัดทดแทนไตก็ตาม การที่จะพิจารณาว่าโจทก์เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาก่อนการเริ่มเป็นผู้ประกันตนคราวที่ยื่นขอใช้สิทธิหรือไม่ จึงต้องปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนดังกล่าวด้วย ดังนั้นการที่คณะกรรมการอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอันเป็นการวินิจฉัยโรคตามหลักวิชาการแพทย์ทั่วไปซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ จึงไม่อาจนำมาตัดสิทธิของโจทก์ในการรับการบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดังนั้นที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังมาก่อนเป็นผู้ประกันตนจึงไม่มีสิทธิได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดเครื่องไตเทียมนั้นจึงไม่ถูกต้อง

๑๒๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๘๐/๒๕๕๕

เรื่อง ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความ

โจทก์เป็นสถานพยาบาลฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าแพทย์ในโรงพยาบาลศรีสยามมีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ร้องสอดทั้งสามเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในโรงพยาบาลของโจทก์ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว โดยเห็นว่าผู้ร้องสอดทั้งสามไม่มีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างของโจทก์เนื่องจาก โจทก์ไม่มีอำนาจบังคับบัญชา ตรวจงาน สั่งการรักษาควบคุมเวลาการทำงานและวิธีการรักษาผู้ป่วย เงินที่ผู้ร้องสอดหรือแพทย์ได้รับไม่ใช่เงินเดือนเพียงแต่

เป็นเงินของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจรักษา ผู้ร้องสอดสามารถทำงานหรือหยุดงานได้ตามที่ตนเองต้องการ ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโจทก์ คำวินิจฉัยของจำเลยจึงไม่ชอบทำให้ผู้ร้องสอดทั้งสามต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ผู้ร้องสอดทั้งสามจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้ร้องสอดทั้งสามอุทธรณ์เพียงว่าคำสั่งศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยประเด็นทุกประเด็นโดยไม่ได้กล่าวรายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนมาโต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาลแรงงานกลางว่าในขณะยื่นคำร้องผู้ร้องสอดถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอย่างไร หรือกรณีต้องใช้สิทธิทางศาลอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดเจน ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๒๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๘๒/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างอุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๕ โดยไม่วางเงินต่อศาลแรงงาน ถือว่าไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ ๑๗/๒๕๕๐ สั่งให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าจ้างและเงินอื่นแก่ลูกจ้างจำนวน ๒๒,๑๒๑ บาท โจทก์อุทธรณ์โดยไม่วางเงิน เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นบทบัญญัติเรื่องการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในศาลแรงงาน แต่คดีนี้เป็นเรื่องการนำคดีไปสู่ศาลในกรณีที่นายจ้างไม่พอใจคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานโดยนายจ้างจะต้องวางเงินตามคำสั่งนั้นต่อศาลแล้วจึงจะฟ้องคดีได้ ซึ่งเป็นเรื่องอำนาจฟ้อง อันเป็นเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไว้อย่างแจ้งชัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ทั้งนี้เพื่อห้ามมิให้นายจ้างฟ้องคดีเพื่อประวิงเวลาการจ่ายเงินและเป็นการยืนยันว่านายจ้างพร้อมจะจ่ายเงินได้ ดังนั้น ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องกับเรื่องการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม จึงเป็นคนละเรื่องคนละกรณี ต่างขั้นตอนกันหาอาจนำมาบังคับใช้ด้วยกันได้ไม่ ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ด้วยเหตุที่โจทก์ไม่วางเงินต่อศาลตามจำนวนตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๘๔/๒๕๕๕

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเกี่ยวกับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

โจทก์เป็นผู้ประกันตน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โจทก์ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเอกสารเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายได้รับบาดเจ็บและหมดสติ เข้ารับการรักษาพยาบาล รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเป็นเงิน ๖๕,๐๕๕ บาท โจทก์ยื่นขอรับเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๘ มีคำสั่งว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท และค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘(๑) เป็นเวลา ๓ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๑๕๓.๖๐ บาท โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติยืน โจทก์จึงนำคดีมาฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า แพทย์วินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับบาดเจ็บกระดูกซี่โครงหัก กระดูกไหปลาร้าหัก ขาซ้ายมีบาดแผล มีเลือดไหลในช่องปอด ปัจจุบันกระดูกไหปลาร้าผิดรูป เจ็บบริเวณหน้าอก ขาซ้ายมีรอยแผลเป็นนูน ซึ่งคณะกรรมการแพทย์มีมติว่าโจทก์สูญสมรรถภาพในการทำงานอย่างถาวรร้อยละ ๒ กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกหลายแห่งและต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขทั้งเป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งรุนแรงเรื้อรัง ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๓(๒) และ (๗) กรณีจึงมีเหตุเปลี่ยนแปลงเพิกถอนคำสั่งเงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

๑๒๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๘๕/๒๕๕๕

เรื่อง ทุจริตต่อหน้าที่ ฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารสาขาวังน้อย ระหว่างปฏิบัติงานจำเลยทุจริตต่อหน้าที่ คือปลอมใบคำขอซื้อตราสารเพื่อหักเงินจากบัญชีหรือใบถอนเงินเพื่อใช้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากลูกค้าที่ธนาคารรับฝากจากลูกค้าจำนวนหลายรายและหลายบัญชี นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น การระทำของจำเลยทำให้ลูกค้าเจ้าของบัญชีที่จำเลยลักเงินไปเรียกให้โจทก์ชดใช้เงินคืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๓๕,๖๕๒.๖๙ บาท จำเลยให้การต่อสู้ว่าคำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่าจำเลยปลอมใบคำขอซื้อตราสารอย่างไรหรือปลอมวิธีอะไร ดังนั้นคำฟ้องของโจทก์จึงแสดงโดยไม่ชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๓๕,๘๓๕,๖๕๒.๖๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดแล้วว่าจำเลยกระทำการทุจริตลักเงินจากบัญชีลูกค้าของโจทก์โดยอาศัยโอกาสที่จำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาวังน้อยขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินคืน เป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่า

นั้นแล้ว ส่วนรายละเอียดว่าปลอมด้วยวิธีอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องนำสืบในชั้นพิจารณา ซึ่งโจทก์ได้นำสืบแล้วตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางได้ฟังมา ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม พิพากษายืน

๑๒๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๘๗/๒๕๕๕

เรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ว่าศาลกำหนดเรื่องจำนวนค่าเสียหายสูงเกินไปเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือน มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนและรายได้อื่นให้แก่พนักงานของจำเลย ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์มีผลสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เห็นว่า การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่ต้องพิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างว่ามีเหตุสมควรเพียงพอในการเลิกจ้างหรือไม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมาผลประกอบกิจการของจำเลยลดลงบ้างเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจแต่จำเลยก็ยังคงมีกำไรตลอดมา โดยในปี ๒๕๕๐ จำเลยและบริษัทในเครือมีผลกำไรสุทธิ ๑๔๑ เปอร์เซ็นต์ และจำเลยยังคงเปิดรับสมัครพนักงานตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่าแม้ผลประกอบการของจำเลยจะลดลงแต่กิจการของจำเลยยังคงมีผลกำไรอยู่ เพียงแต่กำไรลดลงบ้างเท่านั้น ซึ่งผลดังกล่าวเกิดขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจอันเป็นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจตามปกติธรรมดา โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้พยายามหาหรือใช้วิธีทางอื่นเพื่อพยุงกิจการของจำเลยไว้นอกเหนือจากการเลิกจ้างประการใด และข้อเท็จจริงโจทก์มิได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงตามที่จำเลยกล่าวอ้าง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ยังไม่มีเหตุสมควรเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และการที่จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์สูงกว่าค่าชดเชยจำนวนมากเป็นการใช้ดุลพินิจที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายนั้น เห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๓๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๒๐๔/๒๕๕๕

เรื่อง ผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่ไม่ยอมปฏิบัติโดยไม่มีเหตุอันควรถือว่าเป็นการขัดคำสั่งของนายจ้าง นายจ้างจึงลงโทษได้ตามข้อบังคับ

โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยตำแหน่งช่างภาคพื้นดินประเภท ๒ มีหน้าที่ซ่อมเครื่องบิน จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทำหน้าที่เบิกจ่ายอะไหล่เครื่องบินเนื่องจากโจทก์ว่างเว้นการลงนามรับรองความสมควรเดินอากาศของเครื่องบินเกิน ๑๒ เดือน จำเลยจึงไม่ให้โจทก์ทำหน้าที่นั้นซึ่งเป็นไปตามระเบียบฝ่ายช่าง ต่อมา

จำเลยให้โจทก์ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานนั้นเกี่ยวข้องกับการซ่อมเครื่องบิน แต่โจทก์ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง จำเลยจึงย้ายโจทก์ไปทำหน้าที่เบิกจ่ายอะไหล่เครื่องบิน แต่โจทก์เพิกเฉย จึงให้โจทก์ไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุนการซ่อมบำรุง แต่โจทก์ยังคงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอีก จำเลยจึงตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วมีคำสั่งลงโทษโจทก์โดยตัดเงินเดือนโจทก์ร้อยละ ๒๕ เป็นเวลา ๓ เดือน เห็นว่า คำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์ปฏิบัติไม่ใช่คำสั่งที่ผิดระเบียบหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โจทก์เป็นผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่โจทก์ไม่ยอมปฏิบัติโดยไม่มีเหตุอันควร ดังนั้นคำสั่งลงโทษจึงชอบ

๑๓๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๒๐๕/๒๕๕๕

เรื่อง อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระหว่างทำงานจำเลยได้แก้ไขรายงานยกเลิกขายจำนวน ๔๖๗ ครั้ง แล้วลักเงินของโจทก์ไปทั้งสิ้น ๑,๓๔๘,๔๒๙.๗๕ บาท ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยลักเงินโจทก์ไปโดยทำหนังสือรับสภาพหนี้ว่าจะชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่ได้แก้ไขรายงานยกเลิกขายแล้วลักเงินของโจทก์ไปทั้งสิ้น ๑,๓๔๘,๔๒๙.๗๕ บาท จึงพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการฟังข้อเท็จจริงของศาลแรงงาน จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๓๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๒๐๖/๒๕๕๕

เรื่อง ลงโทษพักงานลูกจ้างไปแล้ว เหตุการณ์กระทำผิดดังกล่าวจึงสิ้นสุดไปไม่มีอยู่ในขณะที่นายจ้างออกหนังสือเตือน หนังสือเตือนจึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

เหตุที่จำเลยสั่งพักงานโจทก์มีกำหนด ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กับเหตุที่จำเลยออกหนังสือเตือนโจทก์เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ นั้น มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจากการที่โจทก์มาทำงานไม่สม่ำเสมอ มาทำงานสาย ขาดงาน และลางานอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่จำเลยออกหนังสือเตือนโจทก์นั้นก็เป็นวันแรกที่โจทก์กลับเข้าไปทำงานกับจำเลยภายหลังที่โจทก์ถูกสั่งพักงาน ซึ่งโจทก์ได้ไปร้องเรียนเรื่องการพักงานต่อพนักงานตรวจแรงงานและได้รับแจ้งให้กลับเข้าไปทำงานได้ตามที่ตกลงกันกับจำเลย กรณีจึงย่อมส่อแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในขณะที่จำเลยออกหนังสือเตือนโจทก์มิได้กระทำการใดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานขึ้นใหม่อีก ดังนั้นมูลเหตุพฤติกรรมการทำงานของโจทก์ที่ระบุอ้างถึงในหนังสือเตือนดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดิมเดียวกันกับเหตุที่จำเลยสั่งพักงานอันเป็นการลงโทษโจทก์ไปแล้ว

เหตุดังกล่าวนั้นจึงสิ้นสุดยุติไปแล้วไม่มีอยู่ในขณะที่จำเลยออกหนังสือเตือน หนังสือเตือนจึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย แม้ภายหลังหากว่าโจทก์ยังมีพฤติกรรมในการทำงานตามที่ระบุอ้างถึงไว้ในหนังสือเตือนดังกล่าวก็ตาม ก็หาใช่การกระทำผิดซ้ำคำเตือนแต่อย่างใดไม่

๑๓๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๓๒๓/๒๕๕๕

เรื่อง คำสั่งของนายจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างออกหนังสือเตือนลูกจ้างจึงไม่ชอบ จึงฟังไม่ได้ว่าลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน

จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าที่วางแผนควบคุมการผลิตและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าละทิ้งหน้าที่ ขาดงานไม่เชื่อฟัง เห็นว่า โจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยระบุว่าจำเลยตกลงยินยอมให้โจทก์ลางานเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทในเวลาทำงานตามปกติของวันเสาร์เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยโจทก์ยื่นใบลาตามระเบียบข้อบังคับจนกว่าจบการศึกษา จากข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าโจทก์จะต้องลางานเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทในเวลาดังกล่าว ครั้นวันรุ่งขึ้นโจทก์ยื่นใบลา จำเลยกลับสั่งให้โจทก์นำตารางเรียนนักศึกษา ในเสร็จการลงทะเบียนจึงมีลักษณะเป็นการให้โจทก์เกิดความยุ่งยากลำบากในการลาเพื่อเอาชนะมากกว่าที่จะประสงค์จะให้รู้ว่าโจทก์ลาไปศึกษาจริงหรือไม่เพราะจำเลยก็ได้ตกลงยินยอมในสัญญาประนีประนอมต่อหน้าศาลแล้ว การที่จำเลยไม่อนุมัติให้ลาและถือว่าขาดงานโดยออกหนังสือเตือน คำสั่งของจำเลยจึงไม่เป็นธรรม จำเลยออกหนังสือเตือนโดยไม่ชอบ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทำผิดซ้ำคำเตือน เมื่อโจทก์ไม่ได้ทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและการเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

๑๓๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๓๒๔/๒๕๕๕

เรื่อง ศาลฎีกาต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมา

ก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์และจำเลยพิพาทกันเกี่ยวกับกรณีที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ และคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๘๕/๒๕๔๘ ศาลฎีกาจึงต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟังมาว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นที่ปรึกษา ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงส่วนนี้จึงยุติตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ผลของการวินิจฉัยเช่นนั้นย่อมผูกพันโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นคู่ความตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๓ จำเลยไม่มีสิทธิกล่าวอ้างหรือโต้เถียงให้ศาลวินิจฉัยให้ผิดแผกแตกต่างไปจากคำวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๘๕/๒๕๔๘ ได้สถานะและความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยก็คงเป็นไปตามคำพิพากษาฎีกาฉบับดังกล่าว คือโจทก์เป็น

ลูกจ้างจำเลย อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๓๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๒๐/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยครั้งเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ต้องจ่ายค่าชดเชย

จำเลยจ้างโจทก์ทำหน้าที่เป็นพนักงานคอมพิวเตอร์ ระหว่างทำงานโจทก์มาทำงานสายหลายครั้ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ สาย ๑๐ ครั้ง เดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ สาย ๑๐ ครั้ง เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ สาย ๑๒ ครั้ง และเดือนกันยายน ๒๕๔๖ สาย ๑๖ ครั้ง ถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบปฏิบัติของจำเลย จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีเหตุผลอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๓๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๒๒-๑๘๔๒๕/๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งสี่ โดยอ้างว่าผู้คัดค้านทั้งสี่ทำหนังสือส่งผ่านบุคคลที่สามถึงประธานกรรมการของผู้ร้องมีข้อความเท็จ เมื่ออ่านข้อความแล้วย่อมเข้าใจว่าผู้ร้องไม่ดี บริหารกิจการโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม ทำให้ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม จึงเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อผู้ร้องฐานหมิ่นประมาท ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านทั้งสี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหนังสือดังกล่าวร่วมกับนาย ส. การที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าผู้คัดค้านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ถือเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลไม่รับวินิจฉัย

๑๓๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๔๒๖-๑๘๔๓๕/๒๕๕๕

เรื่อง คู่ความมิได้ยกปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลให้ศาลพิจารณา แสดงว่าคู่ความยอมรับอำนาจของศาลแรงงาน

โจทก์กับพวกฟ้องว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จำเลยไม่ปรับค่าจ้างให้แก่โจทก์กับพวกตามมติรัฐมนตรีและไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่จำเลยได้ปฏิบัติมาตลอด โจทก์กับพวกขอให้ศาลบังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดสิทธิ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องและต่อมาได้พิพากษาแก้เป็นให้ศาลแรงงานกลางฟัง

ข้อเท็จจริงใหม่แล้วดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสาม ต่อไป ต่อมาจำเลยมีคำร้องให้ศาลแรงงานกลางรอการพิจารณาคดีชั่วคราวเนื่องจากว่ามีคดีที่พนักงานของจำเลยจำนวนมากยื่นฟ้องจำเลยแล้วขอโอนคดีไปศาลปกครองจำนวน ๑,๐๖๕ คน ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ สัญญาที่ทำกับลูกจ้างของรัฐจึงเป็นสัญญาทางปกครอง ขอให้ศาลแรงงานกลางจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอความเห็นของศาลปกครองนั้น ศาลฎีกา เห็นว่า หากจำเลยเห็นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองก็ชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลางก่อนสืบพยานเพื่อให้ศาลแรงงานจัดทำความเห็นส่งไปศาลปกครองพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ เมื่อจำเลยมิได้ดำเนินการตามกฎหมายแสดงว่าจำเลยยอมรับอำนาจของศาลแรงงานกลาง ที่ศาลแรงงานกลางยกคำร้องขอให้จำหน่ายคดีชั่วคราวจึงชอบแล้ว

๑๓๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๔๓/๒๕๕๕

เรื่อง แม้นายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุเลิกจ้างไว้ในหนังสือเลิกจ้างมีผลเพียงจะยกขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเท่านั้นแต่นายจ้างยกเป็นข้อต่อสู้ในการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้

จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์หยุดงานหลายครั้งโดยไม่แจ้ง กระทำการเป็นคู่แข่งทางการค้ากับจำเลย ซึ่งเป็นเหตุที่จำเลยระบุไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว จำเลยจึงยกขึ้นอ้างเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การได้ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์กระทำการตามข้ออ้างของจำเลยจึงชอบแล้ว ส่วนที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยตามคำให้การของจำเลยว่าโจทก์ปลอมลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยทำให้จำเลยเสียหายนั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเหตุเลิกจ้างในหนังสือเลิกจ้าง แต่การที่นายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุเลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม (มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ที่แก้ไขใหม่) มีผลเพียงนายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อให้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างไม่ได้เท่านั้น ดังนั้นจำเลยจึงยกเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างในคำให้การเป็นข้อต่อสู้ว่าไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ ได้

๑๓๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๔๔/๒๕๕๕

เรื่อง ศาลแรงงานรับฟังทั้งพยานบุคคลประกอบหนังสือเลิกจ้างเพื่อวินิจฉัยคดี ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนตามประเพณีตามส่วนในปีที่เลิกจ้าง โบนัสนั้นลูกจ้างต้องมีสภาพเป็นลูกจ้างอยู่ในขณะเลิกจ้างจึงจะมีสิทธิได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสือเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แต่จำเลยให้การต่อสู้ว่าเอกสารดังกล่าวไม่ใช่หนังสือเลิกจ้าง โจทก์ออกจากงานไปเองเป็นการละทิ้งหน้าที่เกินกว่าสามวันทำการจำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อีกฉบับในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ ศาลแรงงานเห็นว่า นอกจากข้อความในหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ แล้ว พยานบุคคลต่างๆ ก็ยืนยันถ้อยคำในเอกสารว่าหมายถึงการให้โจทก์ออกจากงานและการให้โจทก์ส่งคืนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ห้ามโจทก์เข้าที่ทำงานและห้ามติดต่อกับพนักงานของจำเลย จึงฟังได้ว่าวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ดังนั้นจึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานกลางพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆ มิได้พิจารณาจากถ้อยคำในหนังสือเท่านั้น การที่จำเลยอุทธรณ์เพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

จำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึ่งโจทก์ทำงานไม่ครบปี การจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒๕๔๘ จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ เมื่อโจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ๑๕ วัน เมื่อคำนวณตามสัดส่วนแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๕.๖๗ วัน โจทก์หยุดไปแล้ว ๓ วัน จึงเหลือวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๒.๖๗ วัน คิดเป็นเงิน ๑๕,๒๑๙ บาท ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยให้โจทก์ได้รับจำนวน ๑๒ วัน จึงไม่ถูกต้อง

ข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้างของจำเลย ข้อ ๙ ระบุว่า “พนักงานที่มีชื่ออยู่ในบัญชีเงินเดือนเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่จ่ายเงินโบนัสประจำปีเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินโบนัส และจะไม่มีการแบ่งจ่ายเงินโบนัสให้บ่งส่วนแก่พนักงานที่ออกจากบริษัทไปก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ไม่ว่าในกรณีใด ยกเว้นแต่บริษัทให้ออกเนื่องจากยุบแผนก ยุบตำแหน่งเท่านั้นที่จะได้รับโบนัสตามส่วน” ดังนั้นเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานถึงวันสิ้นปีเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินโบนัส เมื่อโจทก์ออกจากงานก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม โดยมิใช่การยุบแผนกหรือยุบตำแหน่ง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับโบนัสตามฟ้อง

๑๔๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๔๕/๒๕๕๕

เรื่อง ฟ้องเพิกถอนคำสั่งสำนักงานประกันสังคมกรณีปฏิเสธการให้บริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

โจทก์เป็นพนักงานของธนาคารศรีนคร จำกัด ต่อมาธนาคารดังกล่าวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจ หลังจากนั้นโอนกิจการให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังธนาคารผู้เป็นนายจ้างเปลี่ยนกลับคืนสู่สถานะบริษัทอีกครั้ง ระหว่างระยะเวลาของการเป็นผู้ประกันตนทั้งสองช่วง โจทก์ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การที่โจทก์สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนหรือกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีกครั้ง ล้วนเป็นผลโดยตรงจากคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสิ้น โดยที่โจทก์ไม่ได้มีส่วน

กระทำการใดหรือมีพฤติการณ์ใดที่จะต้องรับผิดชอบ โจทก์ยังคงทำงานเป็นพนักงานของธนาคารผู้เป็นนายจ้าง สภาพความเป็นนายจ้างและลูกจ้างมีอยู่ตลอดมาไม่ขาดตอน การที่จำเลยซึ่งเป็นองค์กรของรัฐด้วยกันผลักภาระให้โจทก์มีหน้าที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมต่อไป ย่อมเป็นการสร้างภาระที่เกินสมควรไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ การตีความและใช้กฎหมายประกันสังคมจะต้องมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของโจทก์ผู้ประกันตนโดยเฉพาะ องค์กรของรัฐด้วยกันและด้วยผลของกฎหมายที่ทำให้การเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดและกลับมีขึ้นใหม่ กรณีนี้จึงต้องถือว่าการเป็นผู้ประกันตนทั้งสองช่วงของโจทก์เป็นการประกันตนตามมาตรา ๓๓ คราวเดียวกัน โดยนับระยะเวลาการประกันตนทั้งสองช่วงต่อเนื่องกันตามมาตรา ๔๒ เมื่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธิขอรับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรา ๖๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน กรณีบำบัดทดแทนไต...คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางที่ปฏิเสธการให้บริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่โจทก์ตามคำฟ้องจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๔๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๔๖/๒๕๕๕

เรื่อง ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างในความเสียหายที่กระทำต่อนายจ้าง

จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างจึงมีหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรอบคอบตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของนายจ้าง เมื่อจำเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงชอบที่จะได้รับชดใช้คืน จำเลยผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ ด้วย

๑๔๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๔๗/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างฟ้องค่าเสียหายจากการทำงานของลูกจ้างและค่าเสียหายจากการประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง

โจทก์มีวัตถุประสงค์ในการส่งออกดอกกล้วยไม้ไปขายยังต่างประเทศ จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลกิจการของโจทก์ ระหว่างทำงานจำเลยขายดอกกล้วยไม้ให้แก่ บริษัท อ. และบริษัท ส. ทั้งที่ลูกค้าดังกล่าวยังค้างชำระค่าดอกกล้วยไม้ของงวดก่อนๆ อยู่ ทำให้มีหนี้ค้างชำระรวม ๙,๐๐๖,๒๑๓.๑๖ บาท และไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าทั้งสองได้ และจำเลยได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งออกดอกกล้วยไม้เช่นเดียวกับโจทก์ ถือเป็นการประกอบธุรกิจแข่งขัน

กับกิจการของโจทก์ และจำเลยได้ชักชวนลูกจ้างของโจทก์เกือบทั้งหมดไปทำงานเป็นลูกจ้างและได้ชักชวนลูกค้าของโจทก์ให้ซื้อดอกไม้จากบริษัทจำเลย ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ยังค้างชำระค่ากล้วยไม้โจทก์ด้วย ทำให้กิจการของโจทก์หยุดชะงักและได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานกลางจึงพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๙,๐๐๖,๒๑๓.๑๖ บาท บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยมีเงื่อนไขว่าหากโจทก์ได้รับชำระหนี้จากบริษัท อ. และบริษัท ส. แล้วเพียงใดก็ให้จำเลยรับผิดในส่วนนี้ลดลงเพียงนั้น กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน ๙๙๓,๗๘๖.๘๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลไม่รับวินิจฉัย

๑๔๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๔๘/๒๕๕๕

เรื่อง นายจ้างลูกจ้างตกลงท้ากันให้ถือผลในคดีอาญาเป็นข้อแพ้ชนะในคดี

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ ในชั้นพิจารณาโจทก์จำเลยตกลงท้ากันให้ถือผลคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๘๖๒/๒๕๔๒ ของศาลจังหวัดนราธิวาส เป็นข้อแพ้ชนะ โดยตกลงว่าหากศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์ในคดีอาญาดังกล่าวให้ถือว่าโจทก์คดีนี้เป็นฝ่ายชนะคดี จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ ถ้าศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและลงโทษไม่ว่าจะจำคุก รอลงอาญาหรือปรับ ถือว่าโจทก์คดีนี้เป็นฝ่ายแพ้คดี ต่อมาศาลจังหวัดนราธิวาสวินิจฉัยคดีโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด ศาลแรงงานภาค ๙ จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์จำเลยท้ากันโดยมีวัตถุประสงค์เพียงพิสูจน์ให้ทราบข้อเท็จจริงว่าโจทก์กระทำความผิดโดยทุจริตยักยอกทรัพย์เงินจำนวนหลายล้านบาทของจำเลยหรือไม่ ดังนั้นการที่โจทก์กระทำผิดข้อหายักยอกทรัพย์หรือไม่จึงเป็นสาระสำคัญของคำท้า เมื่อคดีอาญาศาลวินิจฉัยว่าจำเลยร้องทุกข์เกินสามเดือนคดีจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๖ แล้วพิพากษายกฟ้อง ดังนั้นคดีอาญาดังกล่าวศาลมิได้พิพากษาว่าโจทก์ในคดีนี้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ดังความมุ่งหมายของคำท้า ศาลแรงงานภาค ๙ จึงไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะหรือแพ้ตามคำท้าได้ คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๙ จึงไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาความ ศาลฎีกาจึงให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๙ ดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนแล้วพิพากษาใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๑๔๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๕๐-๑๘๙๕๑/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างทำสัญญาประนีประนอมยอมความยอมรับสภาพความผิดในสินค้าที่สูญหายไว้กับนายจ้าง ลูกจ้างต้องผูกพันตามสัญญานั้น

โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยโจทก์ทำหนังสือยินยอมใช้เงินค่าเสียหายยอมรับผิดร้อยละ ๒๕ ของราคา ๑,๐๘๐,๒๓๕ บาท คิดเป็นเงิน ๒๗๐,๐๕๘.๗๕ บาท ผ่อนชำระเดือนละ ๒๗,๐๐๖ บาท เริ่มปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ไปจนกว่าจะครบ โจทก์ไม่ชำระแต่นำคดีมาฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์รับผิดชำระเงินเพียงจำนวน ๕๖,๖๙๗.๖๔ บาท ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อโจทก์ตกลงสมัครใจทำหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยในวงเงินร้อยละ ๒๕ ของราคาที่สูญหาย การที่ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงโดยถือว่าสินค้าที่สูญหายโดยคิดเป็นราคาต้นทุนซึ่งเป็นค่าเสียหายจำนวน ๓๓๔,๘๑๔.๕๔ บาท จึงเป็นการรับฟังราคาสินค้าสูญหายจากราคาทุนขัดกับหนังสือยินยอมชดใช้เงินค่าเสียหายอันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๕๐ ซึ่งมีผลให้หนี้เดิมซึ่งโจทก์ต้องรับผิดตามสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลยเต็มจำนวนค่าเสียหายระงับไป โดยจำเลยยอมผ่อนผันให้โจทก์รับผิดจำนวน ๒๗๐,๐๕๘.๗๕ บาท อันเป็นมูลหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลแรงงานกลางจะต้องให้โจทก์รับผิดต่อจำเลยตามจำนวนยอดเงินในสัญญาดังกล่าว ไม่อาจไปรับฟังหนี้ค่าสินค้าสูญหายต้องคิดในราคาต้นทุนซึ่งระงับไปได้อีก โจทก์จึงต้องรับผิดชำระเงินตามสัญญาประนีประนอมยอมความจำนวน ๒๗๐,๐๕๘.๗๕ บาท แก่จำเลย โดยหักเงินค่าจ้างที่จำเลยหักไว้ ๒๗,๐๐๖ บาท จึงเหลือเงินที่โจทก์ต้องชำระ ๒๔๓,๐๕๒.๗๕ บาท แก่จำเลย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นเป็นการวินิจฉัยขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

๑๔๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๖๕/๒๕๕๕

เรื่อง ศาลฎีกาย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาประเด็นเรื่อง สิทธิได้รับเบี้ยกันดาร

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งหัวหน้าคุมงานได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๒,๑๕๓ บาท และได้รับเบี้ยกันดารเหมาจ่ายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท แต่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและค้างจ่ายเบี้ยกันดาร โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายเบี้ยกันดารเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงิน ๗๒,๙๑๘ บาท จำเลยให้การว่าเบี้ยกันดารไม่ใช่ค่าจ้าง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเบี้ยกันดารเป็นเงิน ๑๘,๐๓๕.๗๑ บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายเบี้ยกันดารและจำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเพราะโจทก์ไม่ได้เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ในการวินิจฉัยประเด็นพิพาทจึงต้องพิจารณาข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยในเรื่องเบี้ยกันดารโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบถึง

การเปลี่ยนแปลงชื่อและวิธีการคำนวณตลอดจนระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยกันดาร การที่ศาลแรงงานกลางมิได้นำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาใช้ประกอบการวินิจฉัยในประเด็นจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรส่งสำนวนคืนไปยังศาลแรงงานกลางเพื่อวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาในเรื่องนี้ใหม่ตามรูปคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๑๔๖. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๖๖/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รับส่งคนและสินค้าถือเป็นงานขนส่ง การพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันมิใช่การทำงานเกินเวลาทำงานปกติ

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ ต่อมาโจทก์เลิกจ้างจำเลยเนื่องจากจำเลยขัดคำสั่งของโจทก์ที่ไม่ยอมบินซึ่งโจทก์เคยมีหนังสือเตือนแล้วแต่จำเลยยังกระทำซ้ำอีก และในระหว่างการทำงานโจทก์จำเลยทำสัญญาฝึกอบรมโดยโจทก์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการบินด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ที่ประเทศแคนาดาเมื่อเสร็จการอบรมจำเลยมีหน้าที่ทำงานให้โจทก์เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า ๖ ปี หากผิดสัญญาหรือเลิกจ้างเพราะความผิดจำเลยต้องรับผิดชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในสัญญา จำเลยฟ้องแย้งเรื่องค่าล่วงเวลา ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายจากการผิดสัญญาแก่โจทก์จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โดยทำสัญญากับบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด ทำการบินจากฐานปฏิบัติการทหารเรือ จังหวัดสงขลา เพื่อรับส่งคนวัสดุภัณฑ์และสินค้าของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ จำกัด จากฝั่งไปยังแท่นขุดเจาะในทะเล งานของโจทก์จึงเป็นการลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของทั่วๆ ไป ลักษณะงานที่จำเลยทำจึงเป็นงานขนส่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ส่วนการนอนพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะเป็นลักษณะการทำงานซึ่งจำเลยทราบตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานและศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่เคยกำหนดให้จำเลยทำการบินเกินกว่า ๘ ชั่วโมง ต่อวันและจำเลยไม่เคยทำการบินเกินกว่า ๘ ชั่งโมงต่อวัน ดังนั้น การพักค้างคืนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันจึงมิใช่การทำงานเกินเวลาทำงานปกติ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

๑๔๗. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๖๗/๒๕๕๕

เรื่อง การย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ (กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ ที่ใช้บังคับในขณะที่เกิดเหตุคดีนี้บัญญัติในวรรคหนึ่งว่า ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญ

ต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ จำเลยแจ้งพนักงานว่าจำเลยจะย้ายสถานประกอบกิจการจาเดิมเขตบางรักไปตั้งที่เขตประเวศ โจทก์แจ้งว่าขัดข้องไม่สามารถไปทำงานได้เพราะส่งแฟนไปทำงานไม่ทันและกลังส่งงานพิเศษไม่ทัน วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๑ จำเลยเริ่มย้ายทรัพย์สินไปโดยโจทก์ก็ช่วยด้วยและยังไปทำงาน ณ สถานที่ประกอบกิจการใหม่ อยู่จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ต่อมาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โจทก์นำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานมายื่นฝ่ายบุคคลแต่ไม่ยอมรับเพราะต้องการหลักฐานทางไปรษณีย์ โจทก์จึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์จำเลยได้รับวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โจทก์ไม่ได้ไปทำงานอีก การย้ายสถานประกอบกิจการของจำเลยมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างและครอบครัวและโจทก์ไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย โจทก์บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อจำเลยแล้วโจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ

๑๔๘. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๖๘/๒๕๕๕

เรื่อง กฎหมายมิได้บัญญัติว่าหนังสือเตือนต้องระบุข้อความใดบ้างดังนั้นแม้ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้เตือนแต่หัวกระดาษระบุชื่อบริษัทไว้ก็ถือว่าใช้บังคับได้ การเตือนจึงชอบ

กฎหมายมิได้บัญญัติว่าหนังสือเตือนต้องระบุข้อความใดไว้บ้าง จึงย่อมเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไปว่าหนังสือเตือนดังนั้นจะต้องมีข้อความซึ่งแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งของนายจ้างให้เพียงพอที่ลูกจ้างจะเข้าใจการกระทำของตนได้ ต้องมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการเตือนโดยห้ามมิให้ลูกจ้างกระทำการเช่นนั้นซ้ำอีกและไม่เป็นการเตือนที่กว้างเกินไป ตามหนังสือเตือนเอกสารหมาย จ. ๔ ซึ่งระบุถึงความผิดที่จำเลยกระทำเกิดขึ้นก่อนและในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ รวมถึง ๓ ครั้ง รวมทั้งระบุว่าหากมีการเตือนครบ ๓ ครั้งแล้วให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นพนักงานทันที แม้จะไม่มีผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ลงนามก็ตาม แต่เอกสารดังกล่าวระบุชื่อโจทก์ที่หัวกระดาษ จำเลยย่อมเข้าใจและรู้ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ออกหนังสือเตือน ดังนั้นหนังสือเตือนเอกสารหมาย จ. ๔ จึงเป็นหนังสือเตือนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) เมื่อต่อมาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ จำเลยทะเลาะวิวาทกับพนักงานหน่วยเดียวกันอีก ถือได้ว่าจำเลยกระทำผิดซ้ำคำเตือน โจทก์จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานในส่วนที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๔๙. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๖๙/๒๕๕๕

เรื่อง หนังสือเตือนของลูกจ้างมีลักษณะเป็นการเตือนด้วยและลงโทษพักงานลูกจ้างด้วย ต่อมาลูกจ้างทำผิดอีกถือว่าทำผิดซ้ำคำเตือน ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษซ้ำ นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

จำเลยจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานซักรีดต่อมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเรื่องการมาทำงานสาย ซึ่งจำเลยได้ตักเตือนแล้วรวม ๕ ครั้ง แต่โจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือน ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า การลงโทษโจทก์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้นเป็นการลงโทษซ้ำในความผิดที่โจทก์ถูกลงโทษพักงานแล้วเป็นการไม่ชอบจึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มาทำงานสายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (เตือนครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑) มาสายวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ (เตือนครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑) มาสายเดือนเมษายน ๒๕๕๑ (เตือนครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑) มาสายเดือนกันยายน ๒๕๕๑ (เตือนครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑) มาสายวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีหนังสือเตือนวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยลงโทษพักงาน ๓ วันและตักเตือน ต่อมาวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โจทก์มาทำงานสาย ๑ นาที วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ เห็นว่า คดีนี้นี้โจทก์ได้มาทำงานสายโดยถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถึง ๕ ครั้ง แม้การตักเตือนครั้งที่ ๕ จะเป็นการตักเตือนในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันก่อนโจทก์จะถูกเลิกจ้างเพียง ๑ วัน ก็ตาม แต่ก็เป็นการตักเตือนในความผิดของวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ส่วนความผิดที่ถูกเลิกจ้างนั้นเป็นความผิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ทั้งขณะที่โจทก์มาทำงานสายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โจทก์ย่อมทราบว่าโจทก์ได้กระทำความผิดในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ มาแล้ว ทั้งหนังสือเตือนก็มีลักษณะเป็นการลงโทษพักงานและตักเตือนโจทก์ไปพร้อมกัน จำเลยจึงมีสิทธิลงโทษโจทก์ด้วยการเลิกจ้างเพราะโจทก์ทำผิดซ้ำคำเตือนในความผิดฐานมาทำงานสายวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ได้โดยไม่ถือเป็นการลงโทษซ้ำ พิพากษายกฟ้อง

๑๕๐. คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๗๐-๑๘๙๗๓/๒๕๕๕

เรื่อง ก่อนสัญญาสิ้นสุด นายจ้างแจ้งลูกจ้างขอต่อสัญญาแต่ลูกจ้างไม่ประสงค์ต่อสัญญา ไม่ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ที่ ๑ เข้าทำงาน รวม ๔ ฉบับ จ้างโจทก์ที่ ๒ และ ๓ รวม ๖ ฉบับ โจทก์ที่ ๔ รวม ๕ ฉบับ ต่อมาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับสุดท้าย จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง บัญญัติให้การเลิกจ้างหมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง

หรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ก่อนสัญญาจ้างจะสิ้นสุด จำเลยแจ้งให้โจทก์ทั้งสี่ต่ออายุสัญญาจ้างแต่โจทก์ทั้งสี่ไม่ประสงค์ต่อสัญญา ต่อมาจำเลยเรียกพนักงานที่ไม่ต่อสัญญาเข้าประชุม โจทก์ทั้งสี่ยืนยันไม่ต่อสัญญาแสดงว่าจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างยังคงมีงานให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างทำและยังคงต้องการให้โจทก์ทั้งสี่ทำงานกับจำเลยต่อไปแต่โจทก์กลับเป็นฝ่ายปฏิเสธ ดังนั้นจึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยกระทำการใดที่ไม่ให้โจทก์ทั้งสี่ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ที่จะเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๑๕๑. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔๔๖/๒๕๕๕

เรื่อง คู่ความสละประเด็นข้อพิพาท แม้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์จ้างจำเลยเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษ (ขายตรง) ในระหว่างทำงานจำเลยกระทำโดยทุจริตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงฟ้องจำเลยให้รับผิด จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์จำเลยมิได้มีสัญญาจ้างรงงานระหว่างกัน ศาลแรงงานจึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า แม้จำเลยจะให้การต่อสู้เรื่องอำนาจศาล แต่ในรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จำเลยยอมรับว่าเป็นลูกจ้างโจทก์จริง แล้วศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับเดียวกันนั้นโดยมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทเรื่องอำนาจศาลไว้ จำเลยก็มิได้โต้แย้งคัดค้าน ถือว่าจำเลยสละประเด็นข้อนี้แล้ว การที่จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าว แม้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๕๒. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔๔๗/๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างเนื่องจากลูกจ้างออกไปดื่มสุรานอกบริษัทตอนพักเที่ยงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรง

ผู้ร้องประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า งานส่วนใหญ่เป็นการปั๊มชิ้นโลหะ ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานปั๊มโลหะและเป็นกรรมการลูกจ้าง การที่ผู้คัดค้านออกไปดื่มสุราข้างนอกตอนพักเที่ยงแม้จะไม่ได้เปิดเครื่องจักรทิ้งไว้ และไม่ได้กลับเข้ามาทำงานอีก อันเป็นการกระทำที่ไม่ได้จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้นายจ้างเสียหายร้ายแรงและไม่ใช่การละทิ้งหน้าที่เกินกว่าสามวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ตาม แต่การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะไม่ให้ลูกจ้างมีอาการมึนเมาในขณะทำงานไม่ว่าในหรือนอกโรงงาน เนื่องจาก

งานส่วนใหญ่ของผู้ร้องคือปั๊มชิ้นโลหะด้วยเครื่องจักร หากพนักงานทำงานคุมเครื่องจักรขณะมึนเมาจากการดื่มสุรา เสพยาเสพติด หรือเพราะเหตุอื่นอาจเกิดอันตรายจากเครื่องจักรแก่พนักงานคนนั้นหรือพนักงานอื่นได้ พฤติกรรมของผู้คัดค้านจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่การเป็นลูกจ้างที่ดีอย่างยิ่ง ทั้งผู้คัดค้านเป็นถึงกรรมการลูกจ้างควรจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ลูกจ้างอื่น การกระทำของผู้คัดค้านถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรง ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

๑๕๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๔๔๘-๒๐๕๐๑/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างปรับค่าจ้างย้อนหลังตามมติรัฐมนตรี เงินดังกล่าวยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง สิทธิเรียกร้องจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ไม่ใช่อายุความ ๒ ปี และดอกเบี้ยกรณีผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ไม่ใช่ร้อยละ ๑๕ ต่อปี

โจทก์ทั้ง ๕๔ คน เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าของคุรุสภา ต่อมาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ ให้โอนองค์การค้าของคุรุสภาไปเป็นของจำเลย โจทก์ทั้งหมดฟ้องขอให้จำเลยปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ฟ้องเรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างเพื่อการงานที่ทำสิทธิเรียกร้องจึงมีกำหนดอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๘) (๙) คดีขาดอายุความ เห็นว่า โจทก์ทั้งหมดฟ้องขอให้จำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ ข้อ ๑๗ ที่ระบุเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีซึ่งจำเลยปฏิบัติมาตลอด กล่าวคือจำเลยได้ปรับค่าจ้างเมื่อมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับเงินเดือนแก่ข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตลอดมา มติรัฐมนตรีให้ปรับค่าจ้าง ๓ ครั้ง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จำเลยเพิกเฉยไม่ปรับค่าจ้างตามมติดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินและได้รับบำเหน็จน้อยกว่าที่ควร อันเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒ เมื่อจำเลยยังไม่ได้ปรับค่าจ้าง เงินที่โจทก์ทั้งหมดฟ้องยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง จะถือว่าโจทก์ทั้งหมดฟ้องเรียกค่าจ้างหรือส่วนหนึ่งของค่าจ้างที่มีอายุความฟ้องร้อง ๒ ปี ไม่ได้ สิทธิเรียกร้องกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นการเฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ยังไม่เกิน ๑๐ ปี คดีจึงไม่ขาดอายุความ

ในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อปรากฏว่าเงินนั้นยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง มิใช่ค่าจ้างที่จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง คงเป็นหนี้เงินที่คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยในต้นเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดสิทธิ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

๑๕๔. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๕๐๒/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างปรับค่าจ้างย้อนหลังตามมติรัฐมนตรี เงินดังกล่าวยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง สิทธิเรียกร้องจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ไม่ใช่อายุความ ๒ ปี และดอกเบี้ยกรณีผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ไม่ใช่ร้อยละ ๑๕ ต่อปี

โจทก์เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าของคุรุสภา ต่อมาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ ให้โอนองค์การค้าของคุรุสภาไปเป็นของจำเลย โจทก์ทั้งหมดฟ้องขอให้จำเลยปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ฟ้องเรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างเพื่อการงานที่ทำสิทธิเรียกร้องจึงมีกำหนดอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๘) (๙) คดีขาดอายุความ เห็นว่า โจทก์ทั้งหมดฟ้องขอให้จำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ ข้อ ๑๗ ที่ระบุเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีซึ่งจำเลยปฏิบัติมาตลอด กล่าวคือจำเลยได้ปรับค่าจ้างเมื่อมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับเงินเดือนแก่ข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตลอดมา มติรัฐมนตรีให้ปรับค่าจ้าง ๓ ครั้ง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จำเลยเพิกเฉยไม่ปรับค่าจ้างตามมติดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินและได้รับบำเหน็จน้อยกว่าที่ควร อันเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒ เมื่อจำเลยยังไม่ได้ปรับค่าจ้าง เงินที่โจทก์ทั้งหมดฟ้องยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง จะถือว่าโจทก์ทั้งหมดฟ้องเรียกค่าจ้างหรือส่วนหนึ่งของค่าจ้างที่มีอายุความฟ้องร้อง ๒ ปี ไม่ได้ สิทธิเรียกร้องกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นการเฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ยังไม่เกิน ๑๐ ปี คดีจึงไม่ขาดอายุความ

ในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อปรากฏว่าเงินนั้นยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง มิใช่ค่าจ้างที่จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง คงเป็นหนี้เงินที่คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยในต้นเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดสิทธิ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

๑๕๕. คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๕๑๓-๒๐๖๕๗/๒๕๕๕

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างปรับค่าจ้างย้อนหลังตามมติรัฐมนตรี เงินดังกล่าวยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง สิทธิเรียกร้องจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ไม่ใช่อายุความ ๒ ปี และดอกเบี้ยกรณีผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ไม่ใช่ร้อยละ ๑๕ ต่อปี

โจทก์ทั้ง ๑๔๕ คน เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าของคุรุสภา ต่อมาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ ให้โอนองค์การค้าของคุรุสภาไปเป็นของจำเลย โจทก์ทั้งหมดฟ้องขอให้จำเลยปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ฟ้องเรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างเพื่อการงานที่ทำสิทธิเรียกร้องจึงมีกำหนดอายุความ – ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๘) (๙) คดีขาดอายุความ เห็นว่า โจทก์ทั้งหมดฟ้องขอให้จำเลยปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ ข้อ ๑๗ ที่ระบุเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบประจำปีซึ่งจำเลยปฏิบัติมาตลอด กล่าวคือจำเลยได้ปรับค่าจ้างเมื่อมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับเงินเดือนแก่ข้าราชการและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตลอดมา มติรัฐมนตรีให้ปรับค่าจ้าง ๒ ครั้ง คือวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ปรับค่าจ้างร้อยละ ๓ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ให้ปรับได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ จำเลยเพิกเฉยไม่ปรับค่าจ้างตามมติดังกล่าว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินและได้รับบำเหน็จน้อยกว่าที่ควร อันเป็นการกล่าวอ้างว่าจำเลยผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อจำเลยยังไม่ได้ปรับค่าจ้าง เงินที่โจทก์ทั้งหมดฟ้องยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง จะถือว่าโจทก์ทั้งหมดฟ้องเรียกค่าจ้างหรือส่วนหนึ่งของค่าจ้างที่มีอายุความฟ้องร้อง ๒ ปี ไม่ได้ สิทธิเรียกร้องกรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นบัญญัติเรื่องอายุความไว้เป็นการเฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ยังไม่เกิน ๑๐ ปี คดีจึงไม่ขาดอายุความ ในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อปรากฏว่าเงินนั้นยังไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง มิใช่ค่าจ้างที่จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง คงเป็นหนี้เงินที่คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยในต้นเงินค่าจ้างร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเกิดสิทธิ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

การที่คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ได้กำหนดจำนวนเงินให้ชัดเจนว่าจำเลยต้องจ่ายเงินแก่โจทก์คนละเท่าใด และไม่ได้ระบุวันเกิดสิทธิซึ่งเป็นวันที่จำเลยจะต้องเริ่มต้นชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์แต่ละคนคือวันใด เห็นว่า แม้คำพิพากษาศาลแรงงานกลางจะไม่ได้ระบุถึงจำนวนเงินและวันที่ที่เกิดสิทธิที่จะได้รับดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน แต่จำเลยก็สามารถนำหลักการตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางไปเป็นหลักในการคิด

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ กองนิติการ

คำนวณและดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาได้ เมื่อคำพิพากษาได้กล่าวและแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลครบถ้วน จึงเป็นคำพิพากษาที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑

นายเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง นิติกรชำนาญการ กองนิติการ